

1500143-23.2022.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... estava sob o efeito de drogas e queria usar mais. Tem uma condenação por tráfico, mas já pagou. É viciado em drogas, estava em uma luta com sua família, fazendo tratamento no CAPS. Estava faltando apenas a assinatura do médico para ser encaminhado para uma clínica de reabilitação de drogas e álcool, pois estava tendo muito problema com isso. Estava drogado e sob o efeito do álcool no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

3ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500143-23.2022.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-23.2022.8.26.0622

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124549/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 24814797 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2124549 - 04º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUERINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUERINO, qualificado à fl. 06, foi denunciado perante este Juízo com incurso no art. 157, caput do Código Penal, pois, segundo consta, no dia 07 de maio de 2022, por volta das 09h07min, na Rua Iperó, nº 282, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Itapeva/SP, subtraiu, para si, um carimbo, avaliado em R\$ 15,00 (quinze reais), auto de Avaliação à fl. 68, mediante a grave ameaça contra PATRÍCIA RODRIGUES SILVA DE ALMEIDA.

Conforme decisão de fls. 49/50, foi convertida a prisão em flagrante do réu em preventiva.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 16 de maio de

2022 (fl. 84/85).

O réu foi citado a fl. 95, apresentou resposta à acusação às fls. 107/111.

Durante a instrução foi ouvida a vítima, duas testemunhas, e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu requereu a substituição da pena para internação em clínica médica especializada.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), termo de declaração (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de avaliação (fl. 68), relatório final (fls. 70/72), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, até mesmo porque o réu confessou a prática delituosa no inquérito policial e em Juízo.

A vítima PATRÍCIA RODRIGUES SILVA DE ALMEIDA, narrou que o réu chegou e pediu pão e mortadela. Assim que colocou a mercadoria em cima do balcão, Vitor anunciou o assalto, mostrou a arma e ficou um tempo pedindo o dinheiro, até que seu esposo chegou. Assim que conseguiu, saiu correndo pelo fundo da padaria. Queria o dinheiro e seu celular. Tinha, mas não entregou. Chegou a falar que iria atirar, que estava perdendo a paciência. Ficou enrolando, dizendo que não tinha dinheiro. Disse ainda que pegou um carimbo na mão, supõe que o réu pensou que era algum celular e pegou o carimbo de sua mão. O réu veio para dentro do balcão, momento em que conseguiu correr para o fundo da padaria. Saiu correndo para o fundo da padaria e assim que seu marido percebeu, foi correndo atrás do réu, o perseguindo até uma casa, momento em que foi acionado a polícia. A polícia foi até o local. A depoente compareceu na casa onde o réu havia entrado, somente para fazer o reconhecimento. Não teve nenhuma dúvida. O carimbo estava na blusa do acusado. O carimbo foi recuperado. Nunca tinha visto o réu antes. Reconheceu também a blusa do acusado, que era uma blusa cinza, qual tinha utilizado no assalto. Quando o réu entrou no caixa, tentou forçar a caixa registradora para abrir, mas não conseguiu, pois, a depoente tirou a chave. Durante o tempo em que se deu os fatos, o réu ameaçou atirar, dizendo que estava perdendo a paciência, aumentando o tom de voz. Apenas percebeu que a pupila do réu estava dilatada.

A testemunha PAULO SERGIO MOREIRA, narrou que receberam uma solicitação via COPOM, informando que havia acontecido uma tentativa de roubo, e que o marido da proprietária da padaria estava atrás do indivíduo e viu o local em que o réu havia adentrado. Adentraram e localizaram o réu no interior da residência. Em busca pessoal, encontraram o simulacro no bolso de uma calça de moletom. Ao ser indagado sobre os fatos, o indivíduo informou que o carimbo estava no bolso de uma blusa de moletom, que estava dentro da residência. Acompanhou o acusado até a blusa para pegar o carimbo subtraído. Diante disso, foi dado voz de prisão e algemado por conta do risco de fuga, pois o réu se encontrava muito agitado. A vítima compareceu ao local e o reconheceu. Não se recorda de ter atendido outras ocorrências de Vitor. Conversaram com a proprietária da residência, qual não se recorda o nome, mas que informou que o rapaz morava ali. Foi pedido a permissão para a senhora e ela concedeu. Entraram e foram até o local onde o réu repousava. Era um quarto aparentemente abandonado com um colchão no chão e várias roupas jogadas no chão. A vítima relatou o que havia ocorrido e diante disso entraram no local. A vítima

ainda disse que o rapaz é um pouco conhecido no local. Patrícia narrou que o rapaz entrou na padaria, pediu algumas coisas e quando ela virou para pegar os pães, anunciou o assalto. Nesse momento o réu falou que era para Patrícia passar o dinheiro, qual disse que não tinha pois ainda não tinha vendido nada, mas Vitor continuou insistindo. Quando o réu deu a volta no balcão, Patrícia correu para o fundo, para pedir ajuda para o marido. Momento em que o acusado correu e o marido da vítima correu atrás. Depois que foi pego, o réu disse que o carimbo realmente estava com ele. Mas não confirmou mais nada. Perguntou se Vitor estava armado e ele disse que não. Na busca pessoal, encontrou o simulacro no bolso da calça de moletom. Durante o período de condução do autor até a policial civil recebe-lo, o réu fica na viatura. Nesse período, permanece ali com o autor, fazendo a escolta. No dia percebeu que o réu estava bem agitado, com os olhos avermelhados. Não acompanhou o réu até o UPA. Não estava presente no momento em que o réu tentou se suicidar.

A testemunha ALINE CRISTINA CAMARGO CARDOSO, narrou que no dia em questão estava de serviço com o cabo Paulo Moreira como motorista da viatura. Foi despachado a ocorrência via COPOM de um possível roubo que teria acabado de ocorrer na padaria. E o autor teria seguido até a rua São Bento no numeral 500 e pouco. Teria sido seguido pelo amasio da vítima. Ao chegar pelo local dos fatos, foi encontrada a residência, salvo engano, nº 515, com os portões abertos. O autor ao visualizar a viatura, tentou se evadir o local sendo contido pela equipe. No local estava a tia do autor, senhora Sirlene que acompanhou a abordagem até esse momento. Foi questionado o autor sobre os fatos, qual confessou que teria ido até a padaria para comprar alguns pães e lá anunciou o roubo. Questionado o réu se havia lavado alguma coisa da padaria, informou que estava apenas com um carimbo, em uma blusa de cor cinza, no quarto onde residia, nos fundos da casa da senhora Sirlene, qual liberou a entrada da equipe. Foi localizado a blusa e o carimbo. Durante a revista pessoal, o cabo Moreira encontrou um simulacro com o autor. Foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia. A vítima narrou que estava no balcão quando o réu chegou e pediu alguns pães. Quando se virou para pegar, o acusado tirou o simulacro e anunciou o assalto. Patrícia informou que não teria dinheiro para fornecer e conseguiu esconder o celular. O réu pegou o carimbo que estava em cima do balcão e saiu correndo. Não se recorda de a vítima ter dito que foi ameaçada pelo réu a todo momento.

O réu VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUERINO, interrogado em Juízo, declarou que atualmente tem 24 anos. Atualmente está morando com sua mãe na Rua José dos Santos, nº52, Jardim Imperador. Trabalha com pintura. No dia dos fatos estava sob efeito de bebida e drogas. Na época estava fazendo tratamento no CAPS para ser internado. Disse que acabou pegando a arminha de brinquedo do seu irmão e foi até a padaria. Declarou ainda que não levantou o simulacro para a vítima, apenas levantou a blusa. A vítima não quis entregar nada. Viu uma Bíblia em cima do balcão e a vítima falou para o réu, que fosse roubar um lugar mais rico e não lugar pobre. Declarou que se arrependeu dos fatos. Nesse momento viu a vítima apertando alguma coisa em cima da mesa, no momento não tinha visto que era um carimbo, pegou o objeto pensando que fosse um alarme. Disse que iria ir embora e saiu correndo. Nisso a vítima gritou para o seu marido, que saiu da casa do lado e correu atrás. Chegou em sua casa e sua tia saiu na frente. Foi chamado a polícia. Ficou esperando a polícia com a arma de brinquedo na cintura. Está arrependido por esse fato e até tentou se suicidar na delegacia por este fato e por estar sendo acusado por outros crimes dos quais não cometeu. Nem sabe o que pensar mais da sua vida em um lugar desse. Está muito arrependido. Já pediu perdão a Deus e pede perdão para a vítima também. Afirmou que a vítima sabia que era uma arma de brinquedo, pois se a vítima achasse que era de verdade, teria conseguido levar alguma coisa. Apenas pego o carimbo, pois Patrícia apertou na mesa e achou que fosse um alarme. Iria pegar o alarme e levar. Não chegou a falar que era um assalto, apenas mandou passar o dinheiro. Tem uma condenação de 1 ano no semiaberto, por estelionato. Saiu correndo primeiro e depois que a vítima correu. Não sabe por que levou o carimbo consigo para casa e não jogou

fora no meio do caminho. Não tentou forçar a caixa registradora. Se tivesse tentado forçar a gaveta, teria conseguido levar o dinheiro por conta do jeito que estava. Disse ainda que estava sob o efeito de drogas e queria usar mais. Tem uma condenação por tráfico, mas já pagou. É viciado em drogas, estava em uma luta com sua família, fazendo tratamento no CAPS. Estava faltando apenas a assinatura do médico para ser encaminhado para uma clínica de reabilitação de drogas e álcool, pois estava tendo muito problema com isso. Estava drogado e sob o efeito do álcool no dia dos fatos. Nunca passou por nenhuma clínica. Gostaria de ser encaminhado para fazer tratamento. Sua família ficaria feliz. Efetuou o roubo por conta da brisa da bebida alcoólica e da abstinência da droga. Não tinha dinheiro para comprar droga e foi esse o motivo do assalto. Tentou se suicidar, quebrou dois cacos de vidro da janela no dia, porém, chegou uma prima e os policiais civis conversaram para evitar o suicídio. Tentou o suicídio por conta do arrependimento pelo que fez, pois mais uma semana de tratamento no CAPS, seria encaminhado para a internação.

Pois bem, finda a instrução processual, estou convencido da prática do fato criminoso imputado ao acusado.

A vítima e as testemunhas narraram os fatos de maneira coesa e harmônica, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos, dando conta de que o acusado chegou no estabelecimento e anunciou o assalto, pedindo para a vítima Patrícia lhe entregar o dinheiro do caixa enquanto ameaçava a vítima com o simulacro de arma de fogo.

A narrativa acima foi confirmada pelo acusado, posto que Vitor confessou perante o Juízo, a prática delituosa, não deixando qualquer dúvida sobre a prática do crime. Ressalte-se que a grave ameaça exsurge da própria apresentação do simulacro de arma de fogo à vítima, a qual ainda acrescentou que o acusado dizia que ia atirar, pois estava perdendo a paciência.

Não há que se falar em insignificância.

Explica-se: A caracterização desse princípio, segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido da não incidência do referido princípio aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, que, diga-se de passagem, restaram caracterizadas pela própria confissão do acusado.

Por fim, a suposta embriaguez/drogadição do acusado não lhe retira o dolo da conduta praticada, nem a responsabilidade pela prática do crime em tela, pois tudo indica que a embriaguez/drogadição era voluntária e, portanto, não tem o condão de lhe afastar a imputabilidade penal, conforme artigo 28, II, do CP.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o réu responder pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme Folha de Antecedentes e certidão de Distribuições Criminais (fls.37/46), o réu ostenta duas condenações transitado em julgado (autos 0001038-86.2018 e 1500272-33.2019). A condenação proferida nos autos 0001038-86.2018, será utilizada para configurar mau antecedente e a condenação proferida nos autos 1500272-33.2019 será utilizada exclusivamente para fins de configuração da reincidência. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, a saber: 04 (quatro anos) e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (autos 1500272-33.2019) e a atenuante da confissão espontânea. A reincidência prepondera, no caso, posto não ser a única condenação do réu. Ademais, o acusado, apesar de confessar o fato

principal, trouxe argumentos como forma de afastar sua responsabilidade penal. Assim, agravo a pena em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena

Considerando a quantidade de pena que foi imposta ao acusado, além de sua reincidência e mau antecedente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Pelos mesmos motivos, indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a retenção punitiva estatal para o fim de condenar o réu VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUERINO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput do Código Penal e, em consequência, aplico-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados, unilateralmente, no mínimo legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, posto que incólumes os motivos que ensejaram sua custódia cautelar, ora robustecidos por esta sentença.

Expeça-se guia de execução provisória e o que for necessário.

Por fim, inaplicável, no caso, o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar a real situação processual do acusado.

A alteração do regime inicial deve obedecer aos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime, sob pena de violação do princípio da isonomia em relação aos demais condenados que foram submetidos a tais condições. Como não há informações a respeito do bom comportamento do condenado neste momento, deixo tal apreciação sob responsabilidade do Juízo da Execução Penal.

Fixo os honorários advocatícios nos termos da tabela do convênio OAB/DPE vigente.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), bem como expedindo o competente de mandado de prisão, oficiando-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal, expedindo-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Itapeva, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA